

## 감 사 결 과 처 분 요 구 서

| No. 2023 - 4 |      |        |           |        |            |
|--------------|------|--------|-----------|--------|------------|
| 소관부서         | 시행년도 | 행정상 조치 | 재 정 상 조 치 |        | 신분상 조치     |
|              |      |        | 조치방법      | 금액(천원) |            |
| ◇처<br>△단     | 2023 | -      | -         | -      | 주의1<br>훈계1 |

### 제 목 : 대행사업 업무협약관련 감사규정 위반(일상감사 미이행)

#### ○ 현황(개요)

△단 ▲부는(이하 ‘담당부’라 한다)는 2023.2.23. △△와 업무협약을 체결하고 「ㄹ」 대  
행사업을 추진하고 있으며, 사업 개요는 [표1]과 같다.

[표 1] ‘ㄹ’ 대행사업 개요(생략)

#### ○ 관련법령(판단기준)

公社 「취업규정」 제6조(성실의무)에 따르면 공사 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수  
하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

그리고 「감사규정」 제3조 제⑤항에 따르면 일상감사는 공사의 주요업무에 대하여 최  
종 결재권자의 결재에 앞서서 그 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법으로 실시하며,  
일상감사 대상 업무의 범위는 시행세칙으로 정한다고 되어 있다.

또한 「감사규정시행세칙」 제7조의 [별표1] 일상감사의 범위에 따르면 ‘13. 예산집행 또  
는 재정적 부담을 수반하는 외부기관과의 협약에 관한 사항’을 포함하고 있다.

따라서, 담당부는 예산집행 또는 재정적 부담을 수반하는 외부기관과의 협약을 체결하  
여 사업을 추진하는 경우 최종 결재권자의 결재에 앞서 관련 규정에 따라 감사부서에 그  
업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 의뢰했어야 했다.

## ○ 확인된 문제

그런데도 담당부는 공사 예산집행이 수반되는<sup>1)</sup> 「ㄹ」 대행사업을 추진하면서 일상감사 절차를 이행하지 않은 채 내부방침<sup>2)</sup>만 득하여 △△와 2023.2.23. 업무협약을 체결하고, 2023.4.28. 공사 예산에서 대행사업비 교부금 303,000,000원을 그대로 집행한 사실이 확인되었다.

그 결과 본 대행사업의 집행에 앞서 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사 기회를 갖지 못하는 결과를 초래하였다.

## ○ 관련자 의견 및 판단

담당부는 법적 의무 부담금 이외의 추가적인 예산집행이나 재정적 부담을 수반하지 않아 일상감사 대상에 해당하지 않은 것으로 판단하였다고 의견을 제시하고 있다.

그러나 협약체결 관련 일상감사 범위는 재정적 부담뿐만 아니라 공사의 예산집행이 수반되는 협약체결도 해당되고, 담당부서에서 직접 2023.4.28. △△에 대행사업비 303,000,000원을 공사 예산으로 집행하였으므로 일상감사 대상에 해당하지 않은 것으로 판단하였다는 위 의견을 받아들일 수 없다.

## ○ 조치할 사항

### 1. 신분상 조치(요구)사항

☞ 관련규정 위반에 따른 관련자 “훈계” 및 “주의” 처분 요구

- ◇처는 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 않은 아래 관련자에 대하여 公社 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유)에 따라 담당자와 직상감독자에 대하여 각각 “훈계” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다. 끝.

1) ▲부는 공사비(ㄱ 건립사업) 예산으로 대행사업비 303,000,000원을 집행함.(◆부-1436;2023.04.28.)

2) ㄴ 추진 계획 보고(◆부-557; 2023.02.20.)